

**Nr. 151 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Heimtückegesetzes.
14. Oktober 1937***R 43 II/1264a, Bl. 153–154 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Bei der praktischen Anwendung des Gesetzes vom 20. Dezember 1934² hat es sich als ein erheblicher Mangel herausgestellt, daß es keine Handhabe zur Verfolgung solcher Fälle bietet, in denen der Täter das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung gefährdet, indem er ehrenrührige oder sonst herabsetzende Behauptungen über eine leitende Persönlichkeit des Staates oder der NSDAP aufstellt, die unwahr oder jedenfalls nicht erweislich wahr sind, die der Täter aber ohne grobe Fahrlässigkeit für wahr gehalten hat.

§ 1 des Gesetzes bedroht nur denjenigen, der unwahre Behauptungen aufstellt und entweder deren Unwahrheit kennt oder damit rechnet, oder der sie nur infolge grober Fahrlässigkeit nicht kennt. Die Bestrafung nach dieser Vorschrift setzt also voraus, daß das Gericht nicht nur objektiv die Unwahrheit der Behauptungen ausdrücklich feststellt, sondern auch dem Angeklagten die Kenntnis der Unwahrheit oder deren Unkenntnis infolge grober Fahrlässigkeit nachweist. Der Täter geht straflos aus, wenn zwar die Unwahrheit der Behauptung nicht festgestellt werden kann, aber auch ihre Wahrheit nicht nachzuweisen ist, und er entgeht weiterhin der Bestrafung, wenn die Unwahrheit der Behauptungen feststeht, er aber gutgläubig war und ihm kein oder nur ein leichter Vorwurf daraus gemacht werden kann, daß er sich auf seine Gewährsleute, denen er seine Kenntnis verdankt, verließ. Lediglich dann, wenn der Täter die von ihm für wahr gehaltene Äußerung in gehässiger oder hetzerischer Absicht oder sonst aus niedriger Gesinnung getan hat, kommt eine strafrechtliche Verfolgung aus § 2 des Gesetzes in Betracht³.

Dieser Zustand ist nicht länger tragbar. Eine objektiv unwahre ehrenrührige oder sonst herabsetzende Behauptung über eine leitende Persönlichkeit des Staates oder der NSDAP, die nach ihrem Inhalt geeignet ist, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, verliert an gefährlicher Wirkung nicht dadurch, daß der Täter ohne sein Verschulden an ihre Wahrheit glaubte. Die Rücksicht auf das Gemeinwohl verlangt, daß derjenige, der Behauptungen von derart weittragender Wirkung aufstellt, das Risiko ihrer Unrichtigkeit strafrechtlich selbst tragen muß. Kann der Wahrheitsbeweis nicht erbracht werden, so muß er die Folgen tragen. Für den Ehrenschatz des Einzelnen hat von jeher der Grundsatz gegolten, daß, wer über einen anderen eine ehrenrührige Behauptung aufstellt, bestraft wird, wenn die Behauptung nicht erweislich wahr ist, mag er auch im besten Glauben an deren Wahrheit gehandelt haben (§ 186 des StGB⁴). Ein ausreichender

¹ KabVorl. des RJuM vom 14. 10. 1937, dem StSRk vorgelegt zur Verabschiedung im Umlaufweg mit dem Bemerkungen: „Der Führer und Reichskanzler hat mir [Gürtner] am 6. d. Mts. sein Einverständnis mit der Einbringung des anliegenden Entwurfes im Kabinett erklärt.“ R 43 II/1264a, Bl. 151–154. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12303.

² Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen (RGBl. I S. 1269); s. ARH II/1, Nr. 64 P. 3; zu Inhalt und Umsetzung durch die Justiz: DÖRNER, „Heimtücke“, S. 20–34. Gesetzestext: ebd. S. 321–323; v. MÜNCH, Gesetze des NS-Staates, Nr. 33; OSTENDORF, Dokumentation, S. 84–86.

³ Wortlaut des geltenden § 2 s. auch ARH II/1, Nr. 64 Anm. 5.

⁴ § 186 StGB *Üble Nachrede*: „Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, wegen Beleidigung mit Geldstrafe oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre und, wenn die Beleidigung öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen begangen ist, mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.“

Schutz der Einzellehre wäre ohne eine solche Vorschrift nicht denkbar. Dieser Grundsatz muß aber erst recht gelten, wenn nicht nur die Ehre des Einzelnen auf dem Spiele steht, sondern wenn es sich zugleich um die Erhaltung des Vertrauens des Volkes zu seiner politischen Führung und damit um die unentbehrliche Grundlage für ein gedeihliches Wirken der politischen Führung handelt. Der Schutz leitender Persönlichkeiten, die die politische Führung im Staat und in der den Staat tragenden NSDAP verkörpern, gegen Angriffe auf ihre Ehre durch Aufstellung ehrenrühriger oder sonst herabsetzender Behauptungen, die das Vertrauen zur politischen Führung gefährden, darf nicht geringer sein als der Ehrenschatz, den § 186 StGB dem Einzelnen gewährt. Es geht auch nicht an, in solchen Fällen die leitende Persönlichkeit auf § 186 StGB zu verweisen und ihr zu überlassen, die Strafverfolgung durch Stellung eines Strafantrages herbeizuführen. Dies würde der Bedeutung und dem Unrechtsgehalt der Tat in keiner Weise gerecht. Handelt es sich doch nicht darum, Ehrangriffen zu begegnen, die die leitende Persönlichkeit in ihrer Stellung als Volksgenosse treffen, sondern darum, Erschütterungen des Vertrauens zur politischen Führung abzuwehren. Das strafrechtliche Einschreiten von einem Strafantrag der Person abhängig zu machen, gegen die sich die Äußerung richtet, wäre deshalb ebenso verfehlt wie die Gewährung von Straflosigkeit bei Wahrnehmung berechtigter Zwecke, wie sie § 193 StGB⁵ vorsieht.

Aus diesen Erwägungen schlägt der Entwurf vor, den § 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1934 durch Einführung eines neuen Absatzes 1 zu erweitern, wonach mit Gefängnis bestraft wird, wer das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung dadurch gefährdet, daß er öffentlich eine ehrenrührige Behauptung tatsächlicher Art über eine leitende Persönlichkeit des Staates oder der NSDAP aufstellt oder verbreitet, wenn diese Tatsache nicht erweislich wahr ist⁶; den öffentlichen Behauptungen stehen, wie bisher schon bei hetzerischen Äußerungen, *nicht*-öffentliche böswillige Äußerungen gleich, wenn der Täter damit rechnen mußte, daß sie in die Öffentlichkeit dringen würden (§ 2 Absatz 3 des Entwurfs). Soweit § 2 Absatz 1 im Anschluß an den Entwurf des StGB (§ 421⁷) die Wirkung der Behauptungen mit den Worten „ehrenrührig oder sonst herabsetzend“ bezeichnet, geht er noch etwas über die Grenzen hinaus, die der § 186 des geltenden StGB mit dem Merkmal „geeignet, verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen“, zieht.

Die Strafe, die § 2 Absatz 1 vorsieht, darf wegen der gefährlichen Wirkung der Äußerung nicht geringer sein als diejenige, die bisher § 2 Absatz 1 (künftig Absatz 2) für hetzerische Äußerungen

⁵ § 193 StGB *Schutz berechtigter Interessen*: „Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder gewerbliche Leistungen, ingleichen Äußerungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht werden, sowie Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, dienstliche Anzeigen oder Urteile von Seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht.“

⁶ Wortlaut des beantragten § 2 (1): „Wer das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung dadurch gefährdet, daß er öffentlich eine ehrenrührige oder sonst herabsetzende Behauptung tatsächlicher Art über eine leitende Persönlichkeit des Staates oder der NSDAP aufstellt oder verbreitet, wird, wenn diese Tatsache nicht erweislich wahr ist, mit Gefängnis bestraft.“

⁷ Entw. eines DStGB vom Dez. 1936 (ARH III, Nr. 194 P. 2), § 421 *Ehrabschneidung*:

„[1] Wer über einen anderen eine ehrenrührige oder ihn sonst herabsetzende Behauptung aufstellt oder verbreitet, wird als Ehrabschneider mit Gefängnis, in leichten Fällen mit Haft bestraft.

[2] Ehrabschneidung liegt nicht vor, wenn die Behauptung erweislich wahr ist. Betrifft die Behauptung eine Tatsache, über deren Wahrheit oder Unwahrheit ein Strafgericht rechtskräftig entschieden hat, so ist gegen diese Entscheidung kein Beweis zulässig.

[3] Wer grundlos eine ehrenrührige oder sonst herabsetzende Behauptung über das Einzel- oder Familienleben eines anderen öffentlich aufstellt oder verbreitet, die die Allgemeinheit nicht berührt, ist ohne Rücksicht darauf strafbar, ob seine Behauptung wahr oder unwahr ist. Der Wahrheitsbeweis ist unzulässig.

[4] Wer in der Absicht, jemanden zu schmähen, der sich im Leben bewährt hat, zurückliegende Dinge, wie angebliche Jugendfehltritte oder weit zurückliegende Bestrafungen, hervorholt, ist als Ehrabschneider ohne Rücksicht darauf strafbar, ob seine Behauptung wahr oder unwahr ist. Der Wahrheitsbeweis ist unzulässig.

[5] Strafbar ist nur die vollendete Tat.“

QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt., Bd. 1, 1. T., S. 409–469, hier 461. Der § 421 blieb mit Ausnahme des Abs. 2 Satz 2, der in die StrafverfahrensO übergehen sollte, auch in der DStGB-Entwurfssfassung vom Juni 1938 unverändert: s. ebd. Bd. 1, 2. T., S. 491.

androht, die das Vertrauen zur politischen Führung gefährden. Sie muß deshalb ebenfalls auf Gefängnis (bis zu 5 Jahren) lauten⁸.

Im übrigen ist zu dem Entwurf das Folgende zu bemerken:

Der geltende § 1 unterscheidet zwischen den Fällen, in denen der Täter die Unwahrheit der Behauptung kannte oder damit rechnete (Absatz 1), und denjenigen, in denen die Unkenntnis der Unwahrheit auf grober Fahrlässigkeit beruhte (Absatz 2); beide Fälle werden im Strafmaß unterschieden, das im Höchstmaß bei Vorsatz 2 Jahre, bei grober Fahrlässigkeit 3 Monate beträgt. Diese Unterscheidung muß ebenso wie die Beschränkung des Maßes der Gefängnisstrafe jetzt fallen. Denn wenn der neue § 2 Absatz 1 den Täter mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bedroht ohne Rücksicht darauf, ob die Unkenntnis der Unwahrheit auf einem Verschulden beruht, so geht es nicht an, im Bereich des § 1 schuldhaftes Handeln mit geringerer Strafe zu bedrohen. Die bisherigen Absätze 1 und 2 sind deshalb zu einem Absatz mit gleichmäßiger Strafandrohung vereinigt worden⁹; im übrigen ist § 1 unverändert geblieben¹⁰.

⁸ Der neue § 2 (2) sollte lauten: „Ebenso wird bestraft, wer über eine leitende Persönlichkeit des Staates oder der NSDAP, ihre Anordnungen oder die von ihr geschaffenen Einrichtungen öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen macht, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben.“

⁹ Beantragter neuer § 1 (1): „Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder das Ansehen der Reichsregierung oder das der NSDAP oder ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, wird mit Gefängnis und, wenn er die Tat öffentlich begeht, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.“

¹⁰ Kritische Stellungnahme des StdF und Fortgang s. Dok. Nr. 160.

Zitierhinweis

Nr. 151 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Heimtückegesetzes. 14. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d151>